

보 또한 영업비밀에 해당한다.

12. 서울중앙지방법원 2025. 5. 16. 선고 2023가합104466 판결〔부정경쟁행위 손해배상청구 등〕〔항소〕

◆ 독일국에 설립된 회사와 상품 유통계약을 체결하면서 독일국 울름지방법원을 관할법원으로 정한 사안에서, 유효한 전속적 국제재판관할합의가 존재하더라도 이는 상법 제92조의2 유추적용에 따른 대리상의 보상청구, 채무불이행을 이유로 한 손해배상청구에 적용될 수 있을 뿐, 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상에는 적용될 수 없고, 상법 제92조의2 유추적용에 따른 대리상의 보상청구, 채무불이행을 이유로 한 손해배상청구는 위 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구와 상호 밀접한 관련이 있는 청구로 관련사건의 관할이 인정된다고 볼 수 없다고 판단한 사례

[1] 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 하고(부정경쟁방지법 제1조), 부정경쟁행위의 성립에 기본적인 계약관계가 요구되는 것도 아니므로, 원고가 주장하는 피고의 부정경쟁방지법위반 행위는 이 사건 유통계약과 전혀 무관한 것은 아닐지라도 사회적 관점에서 볼 때 이 사건 유통계약과 별개의 생활관계에서 발생한 불법행위로 봄이 타당하고, 그로 인해 발생한 법률관계가 이 사건 유통계약에 따라 또는 이 사건 유통계약과 관련하여 발생한 것이라고 단정할 수 없으므로, 이 사건 전속적 국제관할합의의 효력이 원고의 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구예까지 미친다고 할 수 없다. 피고의 부정경쟁방지법 위반 행위지 및 결과 발생지는 대한민국이므로, 국제사법 제39조 제1항, 제44조에 의하여 이 사건 소 중 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구에는 대한민국에 국제재판관할권이 인정된다.

[2] 상법 제92조의2 내지 그 유추적용에 따른 대리상의 보상청구는 기본적으로 계약의 종료에 따른 보상을 구하는 것이므로, 이 사건 유통계약으로부터 발생한 분쟁에 해당하여 이 사건 전속적 국제재판관할합의의 효력이 미친다.

상법 제92조의2 유추적용에 따른 대리상의 보상청구와 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상청구가 상호 밀접한 관련이 있는 청구로 관련사건의 관할이 있는지에 관하여 보건대, 관련사건의 관할은 좁게 해석·적용할 필요가 있고, ① 상법 제92조의2 유추적용에 따른 대리상의 보상청구는 기본적으로 이 사건 유통계약의 종료에

로 볼 수 없다는 등의 이유로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가), (다)목의 부정경쟁 행위에 해당하지 않는다고 본 사례

원고 제1포장용기	원고 제2포장용기	원고 제3포장용기	원고 제4포장용기
			
피고 제1포장용기	피고 제2포장용기	피고 제3포장용기	
			

[1] 포장의 유사 판단에 관하여

- 우유, 주스, 두유 등 식음료 상품과 관련하여 “아침에” 부분은 아침에 마시는 주스, 두유, 우유가 직감되어 상품의 용도 등을 표시하는 기술적 표장에 불과하여 식별력이 미약하고, 다수의 사람이 “아침에” 부분을 포함한 상표를 출원하여 등록받았으며, “아침에” 부분을 포함한 표장을 주스, 우유 등 식음료에 다수가 사용하고 있으므로, “아침에” 부분을 식음료와 관련하여 요부라고 볼 수 없다.
- 원고 등록상표 중 “주스”, “두유” 부분과 피고 사용표장 중 “우유” 부분은 상품의 보통명칭에 불과하여 식별력이 없어서 요부가 될 수 없고, “ 서울우유”라는 표장은 원고가 1970년대부터 사용하고 있는 원고 상호와 기업이미지를 결합한 부분으로 식별력이 강한 요부라고 볼 수 있다.
- 요부가 없는 원고 등록상표 “아침에주스”와 피고 사용표장 “ 아침에 우유” 등을 전체적으로 대비하면 외관, 호칭, 관념에서 차이가 있어 유사하지 않고, 원고 등록